



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्राकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सूक्वार, 26 ऐपरल 1996 / 1918 शक

New Delhi, Friday, 26th April 1996

புது தில்லி, 1996 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 26ஆம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Law Department)

New Delhi, the 26th April 1996

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டத்துறை)

புது தில்லி, 26, ஏப்ரல் 1996

The translation in Tamil of the Destruction of Records Act, 1917 (5 of 1917), The Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959), The National Highways Act, 1956 (48 of 1956), The Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), The Copy Rights Act, 1957 (14 of 1957), The Muslim Women (Protection of Rights of Divorce) Act, 1986 (25 of 1986), The Bankers' Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891), The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972), The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976), The Interest Act, 1978 (14 of 1978), The Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Act, 1977 (16 of 1977) are hereby Published under the authority of the President and shall be deemed to be the authorised translations thereof in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

பதிவணங்களை அழித்தல் சட்டம், 1917 (5/1917), ஹஜ் குழுச் சட்டம், 1959 (51/1959), தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம், 1956 (48/1956), ஆயுதப்படைகளின் (நெருக்கடி நிலைக்கடமைகள்) சட்டம், 1947 (15/1947), பதிப்புரிமைச் சட்டம், 1957 (14/1957), முஸ்லிம் பெண்கள் (மணமுறிவு மீதான உரிமைகள் பாதுகாப்புச்) சட்டம், 1986 (25/1986), வங்கியர் கணக்குப் புத்தகங்கள் சாட்சியச் சட்டம், 1891 (18/1891), தொல்பொருள்கள் மற்றும் கலைக்கருவூலங்கள் சட்டம், 1972 (52/1972), கொத்தடிமை வேலைமுறை (ஒழிப்புச்) சட்டம், 1976 (19/1976), வட்டிச் சட்டம், 1978 (14/1978), மறுத்து வாதிடப்படும் (தலைமை அமைச்சர் மற்றும் பேரவைத்தலைவர்) தேர்தல்கள் சட்டம், 1977 (16/1977) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) வின்படி இவையே தமிழில் அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தொல்பொருள்களிலும் கலைக் கருவூலங்களிலும் ஏற்றுமதி வணிகத்தை ஒழுங்குறுத்துவதற்கும், தொல்பொருள்களின் கள்ளக் கடத்தலையும் அவற்றிலுள்ள மேரசடியான வணிக நடவடிக்கைகளையும் தடுப்பதற்கு வகை செய்வதற்கும், பொது இடங்களில் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்காகத் தொல் பொருள்களையும் கலைக் கருவூலங்களையும் கட்டாயமாக ஈட்டுவதற்கு வகை செய்வதற்கும், அவற்றுடன் தொடர்புடைய அல்லது அவற்றிற்குச் சார்வுறுவான அல்லது அவற்றிற்குத் துணைவுறுவான பிற குறித்தகில பொருட்பாடுகளுக்கு வகைசெய்வதற்குமான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் இருபத்துமூன்றாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத் தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாக :-

1. (1) இந்தச் சட்டம், தொல்பொருள்கள் மற்றும் கலைக் கருவூலங்கள் சட்டம், 1972 என்று வழங்கப்படும்.

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

(2) இது இந்தியா முழுவதையும் அளவி நிற்கும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும். மற்றும், இந்தச் சட்டத்தின் வெவ்வேறு வகையங்களுக்கும் வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்கும், வெவ்வேறு தேதிகள் குறித்திடப்படலாம்; மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலை குறித்து அத்தகைய வகையம் எதிலும் உள்ள சட்டுகை எதுவும், அந்த வகையம் செல்லாற்றல் பெறுவது குறித்த ஒரு கட்டுகையாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

2. (1) இந்தச் சட்டத்தில் தடவாயின் தேவை வேறானாலன்றி, —

பொருள்
வரையறைகள்.

(அ) “தொல்பொருள்” என்பது, நூறாண்டுகளுக்குக் குறையாமல் இருந்து வந்திருக்கிற—

I (i) நாயம், சிற்பம், ஓவியம், கல்வெட்டு அல்லது பிற கலை அல்லது கைவினைத்திறன் வேலைப்பாடு எதனையும்,

(ii) கட்டிடம் அல்லது குகை ஒன்றிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பட்ட உருப்பொருள், காண்பொருள் அல்லது பொருள் எதனையும்,

(iii) பண்டையக் காலங்களிலிருந்து அறிவியல், கலை, கைத்தொழில், இலக்கியம், சமயம், பழக்கங்கள், ஒழுக்க நடைமுறைகள் அல்லது அரசியலை எடுத்துக் காட்டக்கூடிய உருப்பொருள், காண்பொருள் அல்லது பொருள் எதனையும்,

(iv) வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உருப்பொருள், காண்பொருள் அல்லது பொருள் எதனையும்;

(v) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, ஒரு தொல்பொருளாக இருந்துவருமென விளம்புகை செய்யப்பட்டுள்ள உருப்பொருள், காண்பொருள் அல்லது பொருள் எதனையும், மற்றும்

II அறிவியல், வரலாற்று, இலக்கிய அல்லது அழகியல் சிறப்பு வாய்ந்ததாக உள்ளதும், எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் இருந்து வந்துள்ளதான கையெழுத்துப்படி, பதிவணம், அல்லது பிற ஆவணம் எதனையும், உள்ளடக்கும்;

(ஆ) “கலைக் கருவூலம்” என்பது, கலைச் சிறப்பைக் கருத்துக் கொண்டு இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, ஒரு கலைக் கருவூலமாக இருந்து வருமென விளம்புகை செய்யப்பட்டதும் ஒரு தொல்பொருளாக இல்லாததான, மன்தனின் கலை வேலைப்பாடு எதுவும் என்று பொருள்படும்.

வரம்புரையாக.— அத்தகைய கலைவேலைப்பாடு எதனையும் பொறுத்து, அதன் படைப்பாளி உயிரோடிருக்கும் வரையில், இந்தக் கூறியபடி விளம்புகை எதுவும் செய்யப்படுதலாகாது;

(இ) “ ஏற்றுமதி ” என்பது, இந்தியாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வெளியேயுள்ள ஓரிடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுதல் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “ உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் ” என்பது, பிரிவு 6இன்படி அவ்வாறு அமர்த்தப்பட்ட ஓர் அலுவலர் என்று பொருள்படும்;

(உ) “ பதிவுசெய்யும் அலுவலர் ” என்பது பிரிவு 15இன்படி அவ்வாறு அமர்த்தப்பட்ட ஓர் அலுவலர் என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “ வகுத்துரைக்கப்பட்ட ” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்.

(2) பரப்பிடம் எதிலும் செல்லாற்றலில் இல்லாத சட்டம் எதையும் குறித்து இந்தச் சட்டத்தில் உள்ள சுட்டுகை எதுவும், அந்தப் பரப்பிடத்தைப் பொறுத்து, அந்தப் பரப்பிடத்தில் நேரினையான சட்டம் எதுவும் செல்லாற்றலில் இருப்பின், அது குறித்த சுட்டுகையாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தொல்பொருள் களிலும் கலைக் கருவூலங்களிலுமான ஏற்றுமதி வானிகத்தை ஒழுங்குறுத்துதல்.

3. (1) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்க நிலையின் போதும் அது முதற்கொண்டும், மைய அரசாங்கம் அல்லாத, அல்லது இதற்கென மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரி அல்லது நிறுவனம் எதுவும் அல்லாத, பிற நபர் எவரும், தொல்பொருள் அல்லது கலைக் கருவூலம் எதையும் ஏற்றுமதி செய்யவது சட்டமுறையானது ஆகாது.

(2) மைய அரசாங்கம் அல்லது உட்பிரிவு (1)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள அதிகாரி அல்லது நிறுவனம் எதுவும், தொல்பொருள் அல்லது கலைக் கருவூலம் எதையும் ஏற்றுமதிசெய்யக் கருதும்போதெல்லாம், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அதிகாரியால் இந்த நோக்கத்திற்காக அளிக்கப்படும் இசைவுச் சீட்டு ஒன்றின் வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின்படியும், மற்றும் அவற்றிற்கு இணங்கவும் மட்டுமே அத்தகைய ஏற்றுமதி செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

சட்டம், 52/1963 இன் பொருத்துதல்.

4. (மைய அரசாங்கம் அல்லாத, அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரி அல்லது நிறுவனம் அல்லாத) பிற நபர் எவராலும் எந்தத் தொல்பொருள்களும் கலைக்கருவூலங்களும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது பிரிவு 3இன்படி தடை செய்யப்படுகிறதோ அந்தத் தொல்பொருள்கள் மற்றும் கலைக் கருவூலங்கள் அனைத்தையும் பொறுத்துச் சுங்கச் சட்டம், 1962ஆனது, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு, அந்தச் சட்டம் எந்த அளவுக்கு முரணாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்குத் தவிரவும் மற்றும் (இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 125இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும்), அந்தச் சட்டத்தின்படி அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள பறிமுதல் எதுவும், இதற்கென மைய அரசாங்கத்திற்குச் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தினமீது அது பிறவாறாக பணித்தாலன்றி, செய்யப்படுதல் வேண்டும் என்பது தவிரவும் செல்திறம் பெற்றதாக இருக்கும்.

தொல்பொருள் கள் ஓர் உரிமத்தின் படி மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

5. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையில் இருந்து ஆறு மாதக் காலஅளவு கழிவுற்ற தேதி முதற்கொண்டு நபர் எவரும், தாமதவோ அல்லது தம் பொருட்டுப் பிற நபர் எவர் வாயிலாகவோ பிரிவு 8இன்படி வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் வரையுரைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின்படியும் அவற்றிற்கிணங்கவுமன்றி, தொல்பொருள் எதுவும் விற்பனை செய்கிற அல்லது விற்பனை செய்ய முற்படுகின்ற தொழிலை நடத்துதல் ஆகாது.

விளக்கம்.—இந்தப் பிரிவினும், பிரிவுகள் 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18 ஆகியவற்றிலும் “ தொல்பொருள் ” என்பது, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்குமென நாடாளுமன்றத்தால் செய்யப்பட்ட சட்டத் தாலோ அதன் வழியாலோ விளம்புகை செய்யப்பட்டவையல்லாத பிற பண்டைய மற்றும் வரலாற்றுப் பதிவணங்களை உள்ளடக்காது.

உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்களை அமர்த்துதல்.

6. மைய அரசாங்கம் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட ஆணையின் வாயிலாக,—

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, அது பொருத்தமெனக் கருதுகிற, அரசாங்க அரசிதழ் பதிவு பெற்ற அலுவலர்களாக இருக்கிற நபர்களை, உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்களாக அமர்த்தலாம்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன் வழியாலோ, உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை, உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் எந்தப் பரப்பிடத்தின் எல்லைகளுக்குள் செலுத்தவேண்டுமோ அந்தப் பரப்பிடத்தின் எல்லைகளை வரையறுக்கலாம்.

7. (1) தொல்பொருள்களை விற்பனைசெய்கிற அல்லது விற்பனை செய்ய முற்படுகிற தொழிலைத் தாமாகவோ, அல்லது தம் பொருட்டு பிற நபர் வாயிலாகவோ, நடத்த விரும்புகிற நபர் எனும், உரிமம் வழங்கப்படுவதற்காக அதிகாரவரம்பு கொண்டிருக்கிற உரிமம் வழங்கும் அலுவலருக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன் படியான விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்தில் செய்யப்படுதல் வேண்டும் ; மற்றும் அத்தகைய விவரங்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

8. (1) பிரிவு 7இன்படி உரிமம் வழங்கப்படுவதற்கான விண்ணப்பத்தைப் பெற்றதன்பேரில், அந்த உரிமம் வழங்கும் அலுவலர், அவர் பொருத்த மெனக் கொள்கிற விசாரணையைச் செய்தபின்பு, பின்வரும் காரணக்கூறுகளைக் கவனத்தில்கொண்டு விண்ணப்பதாரருக்கு உரிமத்தை வழங்கலாம் ; அவை யாவன :—

(அ) தொல்பொருள் வாணிகத்தைப் பொறுத்த விண்ணப்பதாரரின் பட்டறிவு ;

(ஆ) விண்ணப்பதாரர் தொழிலை நடத்தக் கருதும் சிற்றூர், நகரம் அல்லது மாநகர் ;

(இ) மேற்சொன்ன சிற்றூரில், நகரத்தில் அல்லது மாநகரில், தொல்பொருள்களை விற்பனை செய்கிற அல்லது விற்பனை செய்ய முற்படுகிற தொழிலில் ஏற்கெனவே ஈடுபட்டிருக்கிற நபர்களின் எண்ணிக்கை ; மற்றும்

(ஈ) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற காரணக்கூறுகள் :

(21/1947)

வரம்புரையாக. —விண்ணப்பதாரர் தொல்பொருள்கள் (ஏற்றுமதிக்கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1947இன்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் ஒன்றிற் காகக் குற்றத்தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பின் அக்குற்றத்தீர்ப்பின் தேதி யிலிருந்து பத்தாண்டுக் காலஅளவு கழிந்து போயிருந்தாலன்றி, அவருக்கு உரிமம் எதுவும் வழங்கப்படுதலாகாது.

(2) இந்தப் பிரிவின்படி வழங்கப்பட்ட உரிமம் ஒவ்வொன்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதன் பேரில், வழங்கப் பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.

(3) இந்தப் பிரிவின்படி வழங்கப்பட்ட உரிமம் ஒவ்வொன்றும், வகுத் துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவிற்கானதாகவும் வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டதாகவும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்திலும், விவரங்களைக் கொண்டதாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

(4) உரிமம் வழங்கப்படுவதற்காக பிரிவு 7இன்படி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் எதுவும், விண்ணப்பதாரருக்கு அந்தப் பொருட்பாட்டில் கேட்கப் படுவதற்கு தகுமானதொரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, ஏற்க மறுக்கப் படுதலாகாது.

9. (1) பிரிவு 8இன்படி வழங்கப்பட்ட உரிமம் ஒன்று, உரிமம் பெறுநரால் உரிமத்தைப் செய்யப்பட்டதொரு விண்ணப்பத்தின் பேரில் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கால புதுப்பித்தல் அளவுக்கும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கட்டணத்தைச் செலுத்துவதன் பேரிலும் உரிமம் வழங்கும் அலுவலரால் புதுப்பிக்கப்படலாம்.

(2) இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் எதுவும், விண்ணப் பதாரருக்கு அந்தப் பொருட்பாட்டில் கேட்கப்படுவதற்குத் தகுமானதொரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, ஏற்க மறுக்கப்படுதலாகாது.

10 (1) பிரிவு 8இன்படி வழங்கப்பட்ட, அல்லது பிரிவு 9இன்படி புதுப் பிக்கப்பட்ட உரிமம் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரும், வகுத்துரைக்கப்பட லாகும் பதிவணங்களையும், ஒளிப்படங்களையும், பதிவேடுகளையும் வகுத் துரைக்கப்படலாகும் முறையிலும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் விவரங்களை கொண்டதாகவும் வைத்துவருதல் வேண்டும்.

உரிமம் களால் பதிவணங்கள் ஒளிப்படங்கள் மற்றும் பதிவேடுகள் வைத்து வரப்படுதல்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி வைத்து வரப்படும் பதிவுணம், ஒளிப்படம் மற்றும் பதிவேடு ஒவ்வொன்றும், உரிமம் வழங்கும் அலுவலரால், அல்லது உரிமம் வழங்கும் அலுவலரால் இதற்கென எழுத்துவடிவில் அதிகாரம் அளிக்கப் பெற்றுள்ள அரசிதழ் பதிவுபெற்ற பிற அரசாங்க அலுவலர் எவராலும், தகுமான அனைத்து தேரங்களிலும் ஆய்வு செய்யப்படுவதற்கு உரியதாகும்.

11. (1) உரிமம் வழங்கும் அலுவலர், இதற்கென அவருக்குச் சட்டுகை ஒன்று செய்யப்பட்டதன்பேரில் அல்லது பிறவாறாக,—
 (அ) பிரிவு 8இன்படி வழங்கப்பட்ட உரிமம் இன்றியமையாத காரணக் கூறு ஒன்றைத் திரித்துக்கூறுவதன் மூலம் பெறப் பட்டிருக்கிறது என, அல்லது
 (ஆ) உரிமத்தை கொண்டிருப்பவர், எந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு அந்த உரிமம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த வரைக் கட்டுகளுக்கு இணங்கிநடக்கத் தகுமான காரணம் இல்லாமல், தவறியிருக்கிறார் என, அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றையும் மீறியிருக்கிறார் என

தெளிவுறக் காண்பாராயின், அப்போது, இந்தச் சட்டத்தின்படி உரிமம் கொண்டிருப்பவர் ஆளாகலாகும் பிற தண்டனை எதற்கும் குந்தகமின்றி, உரிமம் வழங்கும் அலுவலர், உரிமம் கொண்டிருப்பவருக்குக் காரணம் காட்டுவதற்கொரு வாய்ப்பினை வழங்கிய பின்பு, உரிமத்தை முறித்தறவு செய்யலாம், அல்லது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கலாம்.

(2) இதற்கென வகுக்கப்படலாகும் விதிகள் எவற்றிற்கும் உட்பட்டு, உரிமம் வழங்கும் அலுவலர், பிரிவு 8இன்படி வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை மாற்றலாம் அல்லது திருத்தம் செய்யலாம்.

12. பிரிவு 5இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், பிரிவு 11இன்படி எந்த நபரின் உரிமம் முறித்தறவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நபர் எவரும், அவ்வாறு முறித்தறவு செய்யப்படுவதற்கு ஒட்டிமுன்பு, அவருக்குச் சொந்தமாகவுள்ள அவருடைய கட்டாள்கையில் அல்லது உடைமையில் உள்ள தொல்பொருள்கள் அனைத்தைப் பற்றியும் வகுத்துரைக்கப் படலாகும் காலஅளவிற்குள்ளும், அத்தகைய படிவத்திலும், அத்தகைய முறையிலும், விளம்புகை ஒன்றை உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் முன்பு செய்த பின்பு அந்தத் தொல்பொருள்களை, இந்தச் சட்டத்தின்படி செல்லுந் தன்மையுடைய உரிமம் ஒன்றை வைத்திருக்கிற பிற நபர் எவருக்கும் விற்பனை செய்யலாம் :

வரம்புரையாக.—அந்தத் தொல்பொருள் எதுவும், அந்த உரிமம் முறித் தறவு செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஆறு மாத கால அளவு கழிவுற்ற பின்பு, விற்பனை செய்யப்படுதல் ஆகாது.

13. (1) தொல்பொருள்களை அழியாது காக்கும் பொருட்டோ அல்லது பொதுநலன் கருதியோ, அவ்வாறு செய்வது தேவையானது அல்லது உகந்தது என்று மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் தேதியன்றும் அதுமுதற்கொண்டும், மைய அரசாங்கம் அல்லது, இதற்கென மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரி அல்லது நிறுவனம்எதுவும் மட்டுமே, தொல்பொருள்களை விற்பனை செய்கிற அல்லது விற்பனைசெய்ய முற்படுகிற தொழிலை நடத்துவதற்கு உரிமை கொண்டதாயிருக்கும் என விளம்புகை செய்யலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படியான அறிவிக்கை ஒன்று வெளியிடப்படுவதன் பேரில்,—

(அ) அதில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேதியன்றும் அது முதற் கொண்டும், தொல்பொருள் எதையும் விற்பனை செய்கிற அல்லது விற்பனை செய்ய முற்படுகிற தொழிலை, மைய அரசாங்கம் அல்லது மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரி அல்லது நிறுவனம் அல்லாத பிற நபர் எவரும் அல்லது அதிகார அமைப்பு அல்லது நிறுவனம் எதுவும் நடத்துவது சட்டமுறையானது ஆகாது;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், அவை தொல்பொருள்களை விற்பனை செய்கிற அல்லது விற்பனை செய்ய முற்படுகிற தொழிலை நடத்துகிற நபர்களுக்கு உரிமம் வழங்குவதற்கு எந்த அளவுக்குத் தொடர்புடையவனவாக இருக்கின்றனவோ அந்த அளவுக்குச் செல்திறமுடையது அற்றுப்போகும்

அவ்வாறு செல்திறமுடையது அற்றுப்போவதற்கு முன்பு செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யாது விடப்பட்ட செயல்களைப் பொறுத்துத்தவிர, மற்றும் அவ்விதம் செல்திறமுடையது அற்றுப்போவதன் பேரில், ஒரு மையச் சட்டத்தால் அந்த வகையங்கள் நீக்கறவு செய்யப்பட்டு விட்டாற்போன்றே, பொது வகையங்கள் விளக்கச் சட்டம், 1897இன் பிரிவு 6 பொருந்தும் :

வரம்புரையாக : பிரிவு 8இன்படி வழங்கப்பட்டுள்ளதும் மேற் சொன்ன தேதியில் செல்லாற்றலிலுள்ளதமான உரிமம் ஒவ்வொன்றும், அதில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள காலஅளவு கழிவுநாதிருக்கிற போதிலும், செல்லாற்றலில் இருப்பது அற்றுப்போகும்.

(3) உட்பிரிவு (2)இன்கூறு (ஆ)இன் வரம்புரையின்படி எந்த நபரின் உரிமம் செல்லாற்றலில் இருப்பது அற்றுப்போயிருக்கிறதோ அந்த நபர் ஒவ்வொருவரும், உட்பிரிவு (1)இன்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தேதிக்கு ஒட்டி முன்பு, அவருடைய உடைமையில், கட்டாள்கையில், அல்லது கையுடைமையில் இருந்த தொல்பொருள்கள் அனைத்தையும்பற்றி, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவிற்குள்ளும் படிவத்திலும் முறையிலும், உரிமம் வழங்கும் அலுவலரின் முன்னர், விளம்புகை ஒன்றைச் செய்தல் வேண்டும்.

14. (1) மைய அரசாங்கம், அவ்வப்போது அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்படவேண்டிய தொல் பொருள்கள் யாவையெனக் குறித்துரைக்கலாம். தொல்பொருள் களைப் பதிவு செய்தல்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி தொல் பொருள்களைக் குறித்துரைக்கையில், மைய அரசாங்கம் பின்வரும் காரணக்கூறுகளைக் கவனத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும்; அவையாவன:—

- (i) கலைப்பொருள்களை அழியாது காப்பதன் இன்றியமையாமை ;
- (ii) இந்தியாவின் பண்பாட்டு மரபினை இன்னும் நன்றாக போற்றுவதற்காக, இந்தியாவிற்குள் அந்தப் பொருள்களைப் பாதுகாப்பதற்கான தேவை ;
- (iii) இந்தியாவின் பண்பாட்டு மரபினைப் பாதுகாப்பதற்குத் துணைபுரியும் அல்லது பெரும்பாலும் துணைபுரியக்கூடிய பிற காரணக் கூறுகள்.

(3) உட்பிரிவு (1)இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட அறிவிக்கையில் குறித் துரைக்கப்பட்டுள்ள தொல்பொருள் எதனையும் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கிற கட்டாள்கையில் அல்லது கையுடைமையில் கொண்டிருக்கிற நபர் ஒவ்வொரு வரும்,—

- (அ) அந்த அறிவிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்ட தேதியன்று அந்தத் தொல்பொருளைச் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கிற, கட்டாள்கையில் அல்லது கையுடைமையில் கொண்டிருக்கிற நபரைப் பொறுத்து, அந்தத் தேதியிலிருந்து மூன்று மாதத்திற்குள், மற்றும்
- (ஆ) பிற நபர் எவரையும் பொறுத்து, அந்தத் தொல்பொருளில் அவருடைய உடைமை, கட்டாள்கை அல்லது கையுடைமை ஏற்படுகிற தேதியிலிருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள்,

அந்தத் தொல்பொருளைப் பதிவுசெய்யும் அலுவலர் முன்பு பதிவு செய்து, அவ்வாறு பதிவு செய்வதற்கு அடையாளமாக ஓர் உறுதிச் சான்றிணைப் பெறுதல் வேண்டும்.

15. மைய அரசாங்கம், அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட ஆணை வாயிலாக,—

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, அது பொருத்தமெனக் கருதுகிற நபர்களை பதிவு செய்யும் அலுவலர்களாக அமர்த்தலாம்; மற்றும்

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தாலோ அதன்வழியாலோ பதிவு செய்யும் அலுவலர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை, பதிவு செய்யும் அலுவலர் எந்தப் பரப்பிடத்தின் எல்லைகளுக்குள்ளோ செலுத்துதல் வேண்டுமோ அந்தப் பரப்பிடத்தின் எல்லைகளை வரையறுக்கலாம்.

பதிவு செய்யும் அலுவலர்களை அமர்த்துதல்.

பதிவு செய்யும் 16. (1) பிரிவு 14 இன்படி பதிவுசெய்யும் அலுவலரின் முன்னர் தொல்பொருள் எதையும் பதிவு செய்யும்படி வேண்டுமென்றிருக்கிற ஒவ்வொரு நபரும், பதிவுச்சான்று வழங்கப்படுவதற்காகப் பதிவுசெய்யும் அலுவலருக்கு விண்ணப்பம் செய்தல் வேண்டும்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படி செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும், மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித் துரைக்கலாகும் தொல்பொருள்களைப் பொறுத்து, அல்லது தொல்பொருள் களின் வகையைப் பொறுத்து, பதிவுசெய்யப்பட வேண்டிய தொல்பொருள் களின் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் ஒளிப்படங்களோடும், ஆறுக்குடிகாமல் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் எண்ணிக்கையிலானபடிகளோடும், சேர்ந்து போதல் வேண்டும், மற்றும் அது குறித்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்தில் இருத்தல் வேண்டும் மற்றும் குறித்துரைக்கப்படலாகும் விவரங்களை கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்படியான விண்ணப்பத்தைப் பெற்றதன்மீது பதிவு செய்யும் அலுவலர், அவர் பொருத்தமெனக் கருதுகிற விசாரணையைச் செய்த பின்பு, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் விவரங்களைக் கொண்டுள்ள பதிவுச்சான்றொன்றை வழங்கலாம்.

(4) இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் எதுவும், அந்தப் பொருட்பாட்டில் கேட்கப்படுவதற்குத் தகுவானதொரு வாய்ப்பு விண்ணப்பதார ருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, ஏற்க மறுத்தல் ஆகாது.

தொல்பொருள் களின் உடைமை முதலியவையின் உரிமை மாற்றம் பதிவு செய்யும் அலுவலருக்கு அறிவிக்கப்படு தல் வேண்டும். 17. பிரிவு 14 இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட அறிவிக்கை எதிலும் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தொல்பொருள் எதனின் உடைமையை, கட்டாள் கையை, அல்லது கையுடைமையை நபர் எவரும் உரிமைமாற்றம் செய்யும்போதெல் லாம், அந்த நபர், குறித்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவிற்குள்ளும், படிவத்திலும், அவ்வாறு செய்யப்பட்ட உரிமைமாற்றத்தின் பொருள்மையைப் பதிவு செய்யும் அலுவலருக்கு அறிவித்தல் வேண்டும்.

குறித்த சில தேர்வு களில் பிரிவு 14, 16, 17 ஆகிய வற்றிற்கு வகையகப் பொருத்தா. 18. பிரிவு 14 இல் அல்லது பிரிவு 16 இல் அல்லது பிரிவு 17 இல் உள்ள எதுவும், அரசாங்கத்தால் அல்லது வட்டார அதிகார அமைப்பு எதனாலும், அல்லது பொது அல்லது தனியுறு ஆணை வாயிலாக இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, எழுத்து வடிவில் பதிவு செய்யப்படவேண்டிய காரணங்களுக்காக மைய அரசாங்கம் ஏற்பிசைவளிக்கலாகும் குழு எதனாலும் சொந்தமாகக் கொள்ளப்படுகிற, கட்டாளுகை செய்யப்படுகிற அல்லது மேலாண்மை செய்யப்படுகிற,—

- பொருட்காட்சியகம் ஒன்றில், அல்லது
- அலுவலகம் ஒன்றில், அல்லது
- ஆவணக் காப்பகம் ஒன்றில், அல்லது
- கல்வி அல்லது பண்பாட்டு அமைப்பு ஒன்றில்,

வைத்துவார்ப்படும் தொல்பொருள் எதற்கும் பொருந்தாது.

தொல்பொருள் களையும் கலைக்கருவியும் களையும் கட்டாயமாக ஈட்டுவதற்கு மைய அரசாங்கத்திற் குள்ள அதிகாரம். 19. (1) தொல்பொருள் அல்லது கலைக் கருவியும் எதனையும் பொது இடம் ஒன்றில் வைத்துப் பாதுகாப்பது விரும்பத்தக்கதென மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், அந்த அரசாங்கம் அந்தத் தொல்பொருளை அல்லது கலைக்கருவியைக் கட்டாய மாக ஈட்டுவதற்கான ஆணையொன்றைப் பிறப்பிக்கலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படியான ஆணை பிறப்பிக்கப்படுவதன் பேரில், அந்தத் தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவியும் வைத்திருக்கப்படுகிற மாவட் டத்தின் ஆட்சியர், அதனை ஈட்டுவதற்கான மைய அரசாங்கத்தின் முடிவு பற்றி அதன் சொந்தக்காரருக்குத் தெரிவிக்கிற அறிவிப்பை அவருக்குக் கொடுத்தல் வேண்டும்; மற்றும் அந்தத் தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவியை ஆட்சியர் தம் கையுடையமையில் எடுத்துக்கொள்வது சட்டமுறையானதாகும்; அந்த நோக்கத் திற்காக, ஆட்சியர் தேவைப்படலாகும் வன்முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

(3) உட்பிரிவு (2) இன்படி எந்தத் தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவியும் ஆட்சியரால் கையுடைமையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதோ அந்தத் தொல் பொருள் அல்லது கலைக்கருவியும் எதனின் சொந்தக்காரர், அவ்வாறு கையுடைமை யில் எடுத்துக்கொண்டதை மறுப்பீடு செய்கிறவிடத்து, அவர் அவ்வாறு கையுடைமையில்

எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்குள் அவருடைய மறுப்பீடுகளை எடுத்துரைத்து மைய அரசாங்கத்திற்கு முறையீடு செய்து கொள்ளலாம் :

வரம்புரையாக : போதுமான காரணத்தால் உரிய காலத்தில் முறையீடு செய்வதிலிருந்து தொல்பொருளின் அல்லது கலைக்கருவூலத்தின் சொந்தக்காரர் தடுக்கப்பட்டார் என மைய அரசாங்கம் தெளிவுறக்காணுமாயின், அது மேற் சொன்ன முப்பது நாள் காலஅளவு கழிவுற்ற பின்பும், அந்த முறையீட்டை ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(4) உட்பிரிவு (3)இன்படி முறையீடு எதையும் பெற்றதன்மீது மைய அரசாங்கம், தான் பொருத்தமெனக் கருதுகிற விசாரணையைச் செய்தபின்பும், அந்தப் பொருட்பாட்டில் கேட்கப்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை மறுப்பீடு செய்பவருக்கு வழங்கிய பின்பும், அந்த முறையீட்டைப் பெற்ற தேதியிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களைக் கொண்ட ஒரு காலஅளவிற்குள், உட்பிரிவு (1)இன்படி அதனால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையை அழித்தறவு செய்யலாம் அல்லது உறுதிப்படுத்தலாம்.

(5) உட்பிரிவு (1)இன்படி மைய அரசாங்கத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதுவும், உட்பிரிவு (4)இன்படி அழித்தறவு செய்யப்படுகிறவிடத்து, அத்தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவூலம், அதன் சொந்தக்காரருக்குக் காலத்தாழ்வின்றியும் மைய அரசாங்கத்தின் செலவிலும் திருப்பிக் கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(6) உட்பிரிவு (1)இன்படி மைய அரசாங்கத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையானது, உட்பிரிவு (4)இன்படி உறுதி செய்யப்படுகிறவிடத்து, உட்பிரிவு (2)இன்படி அந்தத் தொல்பொருளின் அல்லது கலைக்கருவூலத்தின் கையுடைமையானது ஆட்சியரால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தேதி முதற்கொண்டு, அது மைய அரசாங்கத்திடம் உற்றமைந்து இருக்கும்.

(7) இந்தப் பிரிவின்படி அளிக்கப்பட்டுள்ள கட்டாய ஈட்டுதல் அதிகாரமானது, உண்மையான சமய வழிக் கடைப்பிடித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிற, தொல்பொருளாகவோ அல்லது கலைக்கருவூலமாகவோ இருக்கிற பொருள் எதையும் அளாவுதல் ஆகாது.

விளக்கம்:—இந்தப் பிரிவில் “பொது இடம்” என்பது, கட்டணம் செலுத்துவதன் பேரிலாயினும், இல்லாவிட்டாலும் அல்லது அது பொது மக்களால் உள்ள படியே பயன்படுத்தப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் பொது மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள உரியதாயிருக்கிற இடம் எதுவும் என்று பொருள்படும்.

20. (1) தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவூலம் எதுவும் பிரிவு 19இன்படி கட்டாயமாக ஈட்டப்படுமிடத்து, சரியீடு வழங்கப்படுதல் வேண்டும்; அந்தச் சரியீட்டுத் தொகையானது, இதன்பின்பு இதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள முறையிலும் கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்பவும் தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும்; அதாவது,—

பிரிவு 19இன்படி கட்டாயமாக ஈட்டப்பட்ட தொல்பொருள் களுக்கும் கலைக்கருவூலங் களுக்கும் சரியீடு வழங்குதல்.

(அ) அந்தச் சரியீட்டுத் தொகையானது உடன்பாடு மூலமாக நிரூபிக்கப்படக்கூடுமிடத்து, அது அந்த உடன்பாட்டிற்கு ஏற்ப வழங்கப்படுதல் வேண்டும்;

(ஆ) அவ்வாறு உடன்பாடு எதுவும் ஏற்படமுடியாதவிடத்து, மைய அரசாங்கம், ஓர் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாய் இருக்கிற, அல்லது இருந்திருக்கிற, அல்லது அவ்வாறு அமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுதியுடைய உடையவராயிருக்கிற, நபர் ஒருவரைப் பொதுவராக அமர்த்துதல் வேண்டும்;

(இ) மைய அரசாங்கம், குறிப்பிட்ட நேர்வு எதிலும் கட்டாயமாக ஈட்டப்பட்ட தொல்பொருளின் அல்லது கலைக்கருவூலத்தின் தன்மை குறித்து வல்லுநர் அறிவைப் பெற்றிருக்கிற நபரை அந்தப் பொதுவருக்கு உதவுவதற்கு நியமிக்கலாம்; மற்றும் அத்தகைய நியமனம் செய்யப்படுகிறவிடத்து, சரியீடு வழங்கப் பட்டவேண்டிய நபரும் அதே நோக்கத்திற்காக, மதிப்பீட்டாளர் ஒருவரை நியமிக்கலாம்;

(ஈ) பொதுவர் முன்னிலையிலான நடவடிக்கைகளின் தொடக்கத்தில் மைய அரசாங்கமும், சரியீடு வழங்கப்படவேண்டிய நபரும், தத்தம் கருத்தில் நியாயமான சரியீட்டுத்தொகை எது என்பதை உரைத்தல் வேண்டும்;

(உ) பொதுவர் பூசலை விசாரித்த பின்பு, தமக்கு நியாயமானதெனத் தோன்றுகிற சரியீட்டுத் தொகையைத் தீர்மானித்தும், அந்தச் சரியீடு எந்த நபருக்கு அல்லது நபர்களுக்கு வழங்கப்படுதல் வேண்டுமோ அந்த நபரை அல்லது நபர்களைக் குறித்துரைத் தும், தீர்வத்தை வழங்குதல் வேண்டும்; மேலும் அந்தத் தீர்வத்தை வழங்குகையில், ஒவ்வொரு தேர்வின் சூழமைவுகளையும் உட்பிரிவு (2) இன் வகையங்களையும் அவர் கவனத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும்;

(ஊ) சரியீட்டிற்கு உரிமை கொண்ட நபரை அல்லது நபர்களைப் பற்றிப் பூசல் எதுவும் இருக்கின்றவிடத்து, பொதுவர், அந்தப் பூசல் பற்றி முடிவு செய்தல் வேண்டும்; மற்றும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் சரியீட்டிற்கு உரிமைகொண்டவர்களென பெர்துவர் முடிவு செய்தால், அவர் அந்தத் தொகையை அந்த நபர்களுக்கிடையே பங்கிடு செய்தல் வேண்டும்;

(எ) பொதுவர் தீர்ப்புச் சட்டம், 1940 இல் உள்ள எதுவும், இந்தப் (10/1940) பிரிவின்படியான பொதுவர் தீர்ப்பிற்குப் பொருந்தாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படி சரியீட்டினைத் தீர்மானிக்கும்போது, பொதுவர் பின்வரும் காரணக்கூறுகளைக் கவனத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும்; அவையாவன:—

(i) அந்தத் தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவூலம், எந்தத்தேதியை அல்லது காலத்தைச் சார்ந்ததோ அந்தத் தேதி அல்லது காலம்;

(ii) அந்தத் தொல்பொருளின் அல்லது கலைக்கருவூலத்தின் கலை, அழகியல், வரலாற்று கட்டடக்கலையியல், தொல்பொருளியல் அல்லது மானிடவியல் முக்கியத்துவம்;

(iii) அந்தத் தொல்பொருளின் அல்லது கலைக்கருவூலத்தின் அருமைப்பாடு;

(iv) அந்தப் பூசலுடன் தொடர்புடையதாயிருக்கிற பிற பொருட்பாடுகள்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்படி அமர்த்தப்பட்ட பொதுவர், இந்தப் பிரிவின் (5/1908) படி பொதுவர் தீர்ப்பு நடவடிக்கைகளை நடத்துங்கால், உரிமை வழக்கை விசாரிக்கும்போது பின்வரும் பொருட்பாடுகளைப்பொறுத்து உரிமையியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1908 இன்படி உரிமை வழக்கு நீதிமன்றம் கொண்டிருக்கும் அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் கொண்டிருப்பார்; அவையாவன:—

(அ) நபர் எவரையும் முன்னிலையாகுமாறு அழைப்பாணையனுப்பி கட்டாயப்படுத்துதல்; மற்றும் ஆணைமொழியின்பேரில் அவரை விசாரித்தல்;

(ஆ) ஆவணம் எதையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் மற்றும் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று கோருதல்;

(இ) ஆணையுறுதி ஆவணங்களின் பேரில் சாட்சியத்தைப் பெறுதல்;

(ஈ) நீதிமன்றம் அல்லது அலுவலகம் எதிலுமிருந்து பதிவணம் எளிதும் கோருதல்;

(உ) சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்காக பணி ஆணைகள் பிறப்பித்தல்.

21. (1) பிரிவு 8 இன் அல்லது பிரிவு 9 இன் அல்லது பிரிவு 11 இன்படி உரிமை வழங்கும் அலுவலர் செய்த முடிபினால், அல்லது பிரிவு 16 இன்படி பதிவு செய்யும் அலுவலர் செய்த முடிபினால் குறையுற்ற நபர் எவரும், அவருக்கு அந்த முடிவு தெரிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அதிகாரிக்கு மேல்முறையீட்டைச் செய்யலாம்;

உரிமை வழங்கும் அலுவலர்களின் மற்றும் பதிவு செய்யும் அலுவலர்களின் முடிவுகளுக்கு எதிரான மேல்முறை மீடுகள்.

வரம்புரையாக: மேல்முறையீட்டாவர் போதுமான காரணத்தால் உரிய காலத்தில் மேல்முறையீட்டைத் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டார் என்று மேல்முறையீட்டு அதிகாரி தெளிவுறக்காண்பாராயின், அவர் மேற்சொன்ன முப்பது நாள் காலஅளவு கழிவுற்ற பின்பும், அந்த மேல்முறையீட்டை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படி மேல்முறையீட்டை பெற்றதன் பேரில், மேல் முறையீட்டு அதிகாரி, மேல்முறையீட்டாளருக்குக் கேட்கப்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய பின்பு, அவர் பொருத்தமெனக் கருதுகிற ஆணைகளைப் பிறப்பித்தல் வேண்டும்.

22. பிரிவு 20 இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட பொதுவரின் தீர்வத்தினால் குறைபுற்ற நபர் எவரும், அவருக்கு அந்தத் தீர்வம் தெரிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், அவர் எந்த உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரவரம்பிற்குள் குடியிருக்கிறாரோ அந்த உயர் நீதிமன்றத்தில், மேல்முறையீடு ஒன்றைச் செய்யலாம்:

பொதுவர்களின் தீர்வங்களுக்கு எதிரான மேல்முறையீடுகள்.

வரம்புரையாக.—போதுமான காரணத்தால் உரிய காலத்தில் மேல்முறையீட்டைத் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து மேல்முறையீட்டாளர் தடுக்கப்பட்டார் என்று உயர் நீதிமன்றம் தெளிவுறக்காணுமாயின், அது மேற்சொன்ன முப்பது நாள் காலஅளவு கழிவுற்ற பின்பும், அந்த மேல்முறையீட்டை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

23. (1) அரசாங்க அலுவலராக இருக்கிறவரும் மைய அரசாங்கத்தால் இத்தற்குள் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளவருமான நபர் எவரும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்கி நடப்பதை உறுதிசெய்யும் நோக்கத்தோடு அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்று தெளிவுறக்காணும் பொருட்டு,—

நுழைதல், சோதனையிடுதல், கைப்பற்ற்தல் முதலிய வற்றிற்கான அதிகாரங்கள்.

(i) இடம் எதிலும் நுழைந்து சோதனை செய்யலாம் ;

(ii) எந்தத் தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவியைப் பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதுவும் மீறப்பட்டிருக்கிறது, மீறப்படுகிறது, மீறப்படவிருக்கிறது என அவர் ஐயுறுகிறாரோ அந்தத் தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவியை எதையும் கைப்பற்றலாம் மற்றும் அதன் பின்பு அவ்வாறு கைப்பற்றப்பட்ட தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவியை நீதிமன்றம் ஒன்றில் முன்னிலைப்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கும், அவ்வாறு முன்னிலைப்படுத்தும்வரை அதனைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கலாம்.

(2) சோதனை மற்றும் கைப்பற்ற்தல் பற்றிய குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1898 இன் பிரிவுகள் 102, 103 ஆகியவற்றின் வகையங்கள், எந்த அளவுக்குக் கூடுமோ அந்த அளவுக்கு, இந்தப் பிரிவின்படியான சோதனைகள் மற்றும் கைப்பற்ற்தலுக்குப் பொருந்தும்.

24. ஓர் உருப்பொருள், காண்பொருள் அல்லது பொருள் அல்லது கையெழுத்துப்படி, பதிவணம் அல்லது பிற ஆவணம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக ஒரு தொல்பொருளா இல்லையா, அல்லது ஒரு கலைக்கருவியா, இல்லையா என்றும், வினா எதுவும் எழுமாயின், இந்தியத் தொல்பொருளியல் கண்டாய்வுத் துறையின் தலைமை இயக்குநருக்கு, அல்லது இந்தியத் தொல்பொருளியல் கண்டாய்வுத் துறையின் தலைமை இயக்குநரால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியத் தொல்பொருளியல் துறையிலுள்ள ஓர் இயக்குநரின் பதவி நிலைக்குக் குறையாத அலுவலர் ஒருவருக்கு, அது குறித்தனுப்பப்படுதல் வேண்டும் ; மற்றும் அந்த வினாவின் மீது இந்தியத் தொல்பொருளியல் கண்டாய்வுத் துறை தலைமை இயக்குநரின் அல்லது, நேர்வுக் கேற்ப, அந்த அலுவலரின் முடிபே இறுதியானதாகும்.

ஓர் உருப்பொருள் முதலியன தொல்பொருளா அல்லது கலைக்கருவியா அல்லது இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான அதிகாரம்.

25. (1) நபர் எவரும், அவரோ, அவர் சார்பில் பிற நபர் மூலமாகவோ தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவியை எதையும், பிரிவு 3 இக்கு மீறுகையாக ஏற்றுமதி செய்வாராயின் அல்லது ஏற்றுமதி செய்ய முயல்வாராயின், பிரிவு 4 இன்படி பொருந்துறுகை செய்யப்பட்ட சுங்கச் சட்டம், 1962 இன் வகையங்களின்படி அவர் உள்ளாகலாகும் பறிமுதல் அல்லது தண்டனை எதற்கும் குந்தகமின்றி அவர் ஆறு மாதத்திற்குக் குறையாத, ஆனால், மூன்று ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையும், அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

தண்டனை.

(2) பிரிவு 5 இன் அல்லது பிரிவு 12 இன் அல்லது பிரிவு 13 இன் உட்பிரிவு (2) இன் அல்லது உட்பிரிவு (3) இன் அல்லது பிரிவு 14 இன், அல்லது பிரிவு 17 இன் வகையங்களை நபர் எவரும் மீறுவாராயின் அவர் ஆறுமாதம் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையோ அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டதக்கவராவார் ; மற்றும் எந்தத் தொல்பொருளைப் பொறுத்து அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தத் தொல்பொருள் பறிமுதலுக்குள்ளாதல் வேண்டும்.

(3) பிரிவு 10இன்படி வைத்துவரப்படும் பதிவணம், ஒளிப்படம் அல்லது பதிவேடு எதையும் ஆய்வு செய்வதிலிருந்து உரிமம் வழங்கும் அலுவலர் எவரையும் நபர் எவரும் தடைசெய்வாராயின், அல்லது, பிரிவு 23இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலர் எவரையும், அந்த உட்பிரிவின்படி இடம் எதிலும் நுழைவதை அல்லது அதனைச் சோதனை யிடுவதைத் தடைசெய்வாராயின், அவர், ஆறு மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையோ அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

குற்றச்செயல்களை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல். 26. (1) பிரிவு 25இன் உட்பிரிவு (1)இன்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றிற் காக, இதற்கென வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அரசாங்க அலுவலரால், அன்றி அல்லது அவருடைய ஒப்பளிப்பின் பேரில் அன்றி, குற்றவழக்கு எதுவும் தொடரப் படுதலாகாது.

(2) நீதிமன்றம் எதுவும் பிரிவு 25இன் உட்பிரிவு (2)இன்படி அல்லது உட்பிரிவு (3)இன்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் ஒன்றை மைய அரசாங்கத்தினால் இதற்கென பொதுவாகவோ தனியுறுவாகவோ அதிகாரம் அளிக்கப் பட்டுள்ள அலுவலரால், எழுத்து வடிவில் செய்யப்பட்ட முறையீட்டின்பேரிலன்றி, விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஆகாது.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதனையும், ஒரு மாகாணத் தலைநகர் குற்றவியல் நடுவரின் அல்லது ஒரு முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவரின் நீதிமன்றத்திற்குக் கீழ் நிலையிலுள்ள நீதிமன்றம் எதுவும் விசாரணை செய்யலாகாது.

உயர்த்தப்பட்ட தண்டனைகளை விதிப்பதற்கு குற்றவியல் நடுவருக்குள்ள அதிகாரம். 27. குற்றவியல் நெறிமுறைச் தொகுப்புச் சட்டம், 1898இன் பிரிவு 32இல் (2/1898) அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், மாகாணத் தலைநகர் குற்றவியல் நடுவர் எவரும், அல்லது முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவர் எவரும், சொல்லப் பட்ட அந்தத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 32இன்படியான அவருடைய அதிகாரத் திற்கு மிகையாக, இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டனை எதையும் வழங்குவது சட்ட முறையானதாகும்.

நிறுமங்களால் செய்யப்படும் குற்றச் செயல்கள். 28. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்று ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட தோரத்தில் அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்திவருவதற்கு அந்த நிறுமத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும் அந்த நிறுமத்திற்குப் பொறுப்பாக இருந்தவருமான நபர் ஒவ்வொருவரும் மற்றும் அந்த நிறுமமும் அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவ தற்கும், தண்டிக்கப்படுவதற்கும் உள்ளாதல் வேண்டும்.

வரம்புரையாக.—அத்தகைய நபர் எவரையும், அந்தக் குற்றச் செயலானது அவருக்குத் தெரியாமலே செய்யப்பட்டது என்று, அல்லது அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்படுவதைத் தடுப்பதற்கு உரிய முயற்சி அனைத்தையும் அவர் மேற்கொண் டார் என்று, அவர் மெய்ப்பிப்பராயின், இந்த உட்பிரிவில் உள்ள எதுவும் இந்தச் சட்டத்தின்படியான தண்டனை எதற்கும் உள்ளாகும்படி செய்யாது.

(2) உட்பிரிவு (i)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்று இயக்குநரின், மேலாளரின், செயலாள ரின் அல்லது நிறுமத்தின் பிற அலுவலரின் இசைவுடனோ அல்லது மறைமுக ஆதரவுடனோ செய்யப்பட்டிருப்பதாக, அல்லது அவர்பால் உள்ள கவனமின்மை எதற்கும் சாட்டதக்கதாக இருக்கிறவிடத்து, அந்த இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும், அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படு வதற்கும் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதல் வேண்டும்.

விளக்கம்.—இந்தப் பிரிவின் நோக்கத்திற்காக,

(அ) “நிறுமம்” என்பது, கூடுமுகக் குழுமம் எதுவும் என்று பொருள் படும்; மற்றும் ஒரு நிறுவகம் அல்லது தனி நபர்களின் கழகத்தையும் உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) ஒரு நிறுவகத்தைப் பொறுத்து, “இயக்குநர்” என்பது, அந்த நிறுவகத்தில் உள்ள கூட்டாளி ஒருவர் என்று பொருள்படும்.

நல்லெண்ணத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை களுக்குப் பாதுகாப்பு. 29. இந்தச் சட்டத்தின்படி நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட, அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக அல்லது அரசாங்க அலுவலர் எவருக்கும் எதிராக, உரிமைவழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுவதற்கு உற்றதாகாது.

(7/1904)

(24/1958)

30. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள் பிற சட்டங்களைப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1904, அல்லது தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள் பொருத்ததற் பற்றும் தொல்பொருள் ஆய்வுமனைகள், மற்றும் எஞ்சி நிற்பவைகள் சட்டம், 1958 இன், அல்லது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதனின் வகையங்களுக்கும் கூடுதலாக இருக்குமே தவிர அவற்றைத் திறக்குவதற்குச் செய்யா.

31. (1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிக்கை விதிகள் வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செல்திறப்படுத்தும் நோக்கத் வகுப்பதற்கு திறகாக, விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) குறிப்பாகவும் மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தக மின்றியும் பின்வருவனவற்றிற்கு அந்த விதிகள் வகை செய்யலாம்:—

(அ) பிரிவு 3இன் உட்பிரிவு (2)இன்படி இசைவுச்சீட்டு வழங்கு வதற்கான அதிகாரி;

(ஆ) பிரிவு 7இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி உரிமம் ஒன்று வழங்கப் படுவதற்காக எந்தப் படிவத்தில் விண்ணப்பம் ஒன்று செய்யப் படலாகுமோ அந்தப் படிவம்; மற்றும் அந்த விண்ணப்பம் கொண்டிருக்க வேண்டிய விவரங்கள்;

(இ) பிரிவு 3இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி உரிமம் ஒன்றை வழங்கு கையில் கவனத்தில் கொள்ளப்படலாகும் காரணக்கூறுகள்;

(ஈ) பிரிவு 8இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி உரிமம் ஒன்று, எந்தக் கட்டணத்தைச் செலுத்துவதன்பேரில், எந்தக் காலஅளவுக்கு, எந்த வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, எந்தப் படிவத்தில் வழங்கப் படலாகுமோ அந்தக் கட்டணம், அந்தக் காலஅளவு, அந்த வரைக்கட்டுகள், மற்றும் அந்தப் படிவம்; மற்றும் அந்த உரிமம் கொண்டிருக்க வேண்டிய விவரங்கள்;

(உ) பிரிவு 9இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி ஓர் உரிமம் எந்தக் கட்டணத்தைச் செலுத்துவதன்பேரில், மற்றும் எந்தக் கால அளவுக்குப் புதுப்பிக்கப்படலாகுமோ அந்தக் கட்டணம் மற்றும் காலஅளவு;

(ஊ) பிரிவு 10இன்படி வைத்துவரப்படவேண்டிய பதிவணங்கள், ஒளிப்படங்கள் மற்றும் பதிவேடுகள், மற்றும் அந்தப் பதி வணங்களும், ஒளிப்படங்களும், பதிவேடுகளும் வைத்துவரப் பட வேண்டிய முறை; மற்றும் அந்தப் பதிவணங்களும், ஒளிப்படங்களும், பதிவேடுகளும் கொண்டிருக்கவேண்டிய விவரங்கள்;

(எ) பதிவுச் சான்று ஒன்று வழங்கப்படுவதற்காக பிரிவு 16 இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி செய்யப்படவேண்டிய ஒரு விண்ணப்பத் துடன் சேர்த்துசெல்ல வேண்டிய தொல்பொருளின் ஒளிப் படங்களின் தன்மை மற்றும் அவற்றின் படிவங்கள் எண்ணிக்கை; மற்றும் அந்த விண்ணப்பம் செய்யப்படலாகும் படிவம்; மேலும், அந்த விண்ணப்பம் கொண்டிருக்கவேண்டிய விவரங்கள்;

(ஏ) பிரிவு 16இன் உட்பிரிவு (3)இன்படி வழங்கப்பட்ட ஒரு பதிவுச் சான்று கொண்டிருக்கவேண்டிய விவரங்கள்;

(ஐ) பிரிவு 21இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி மேல்முறையீடு எந்த அதிகாரிக்கு முன்னிடப்படலாகுமோ அந்த அதிகாரி; மற்றும்

(ஒ) வகுத்திரைக்கப் படவேண்டிய அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பூடு எதுவும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்படும் ஒவ்வொரு விதியும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும் அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு காலஅளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடர்களை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடை வதற்கு முன்பு, அந்த விதியில், மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும்; அல்லது, தேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும், அத் தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்ன தாகச் செய்யப்பட்ட அதனுடைய செல்லுத்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

நீக்கறவு.

32. (1) தொல்பொருள்கள் (ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1947இன் (3/1947) வாயிலாக நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது.

(2) ஐயப்பாடுகளை அகற்றும் பொருட்டு, உட்பிரிவு (1)இன்படி நீக்கறவு செய்யப்பட்ட அந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 3இன்படி வழங்கப்பட்டதும், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையில் செல்லாற்றலிலுள்ளதுமான, உரிமம் ஒவ்வொன்றும், அதில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள காலஅளவு கழிவுறாமல் இருப்பினும், செல்லாற்றல் அற்றுப்போகும்.

சட்டம்
24/1958இன்
திருத்தம்.

33. தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்பொருள் ஆய்வுமனைகள் மற்றும் எஞ்சி நிற்பவைகள் சட்டம், 1958 இல்,—

(i) பிரிவு 1இல் உட்பிரிவு (2)இக்குப் பதிலாகப் பின்வரும் உட்பிரிவு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும், அதாவது:—

“2இது இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.”

(ii) பிரிவு (2)க்குப் பின்பு, பின்வரும் பிரிவு புகுத்தப்படுதல் வேண்டும் ; அதாவது:—

“2இ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் செல்லாற்றலில் இல்லாத சட்டம் எதுவும் பற்றி இந்தச் சட்டத்தில் உள்ள சுட்டுகை எதுவும், அந்த மாநிலத்தைப் பொறுத்து, அந்த மாநிலத்தில் நேரிணையான சட்டம் எதுவும் செல்லாற்றலில் இருப்பின் அந்தச் சட்டம் பற்றிய சுட்டுகை யாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்”;

(iii) பிரிவு 23இல்,—

(அ) உட்பிரிவுகள் (2), (4) ஆகியவற்றில் “கட்டாயமாக கொள் வினை செய்தல்” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாகக் “கட்டாய மாக ஈட்டுதல்” என்னும் சொற்கள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ஆ) உட்பிரிவு (3)இல், “அந்தத் தொல்பொருள்கள் எவற்றையும் அவற்றின் சந்தை விலை மதிப்பில் கட்டாயமாக கொள்வினை செய்தல்” என்பதற்குப் பதிலாக, “அந்தத் தொல்பொருள்கள் எவற்றையும் கட்டாயமாக ஈட்டுதல்” என்னும் சொற்கள் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்;

(iv) பிரிவு 26இல்,—

(அ) உட்பிரிவு (1)இல், “அந்தத் தொல்பொருளை அதன் சந்தை விலை மதிப்பில் கட்டாயமாகக் கொள்வினை செய்தல்”, என்ப தற்குப் பதிலாக, “அந்தத் தொல்பொருளைக் கட்டாயமாக ஈட்டுதல்” என்ற சொற்களும், “கொள்வினை செய்ய வேண்டிய” என்னும் சொற்களுக்குப் பதிலாக, “ஈட்டப் படவேண்டிய” என்ற சொல்லும் அமைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ஆ) உட்பிரிவுகள் (2), (3) ஆகியவற்றில், “கட்டாயமாகக் கொள்வினை செய்தல்”, என்னுஞ் சொற்களுக்குப் பதிலாக, “கட்டாயமாக ஈட்டுதல்” என்னுஞ் சொற்கள் அமைக்கப் படுதல் வேண்டும்.

(v) பிரிவு 28இல், உட்பிரிவு (2)இக்குப் பதிலாகப் பின்வரும் உட்பிரிவு அமைக்கப்படுதல் வேண்டும் ; அதாவது:—

“(2)எந்தத் தொல்பொருளைப் பொறுத்து, பிரிவு 23இன் உட்பிரிவு (3)இன்படி, அல்லது பிரிவு 26இன்படி உட்பிரிவு (1)இன் படி கட்டாய ஈட்டுதலுக்கான ஓர் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தத் தொல்பொருள் ஒவ்வொன்றிற்கும் சரியீடு வழங்கப்படுதல் வேண்டும் ; மற்றும் தொல்பொருள்கள் மற்றும் கலைக்கருவூலங்கள் சட்டம், 1972இன் பிரிவுகள் 20, 22 ஆகியவற்றின் வகையங்கள், அந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 19இன்படி கட்டாயமாக ஈட்டப்பட்ட தொல்பொருள் அல்லது கலைக்கருவூலம் எதற்குமான சரியீட்டைத் தீர்மானித்தல் மற்றும் வழங்குதல் பொறுத்துப் பொருந்துவன போன்றே, அந்தச் சரியீட்டைத் தீர்மானித்தல் மற்றும் வழங்குதல் பொறுத்து எந்த அளவுக்குக் கூடுமோ அந்த அளவுக்குப் பொருந் துதல் வேண்டும்”.

ஜம்மு-காஷ்மீர்
மாநிலத்தில்
செல்லாற்றலில்
இல்லாத
சட்டம்
எதின்
சுட்டுகைகளை
பொருள்களே.